Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE

Prishtinë, 05 maj 2023

Kodi i ZRRE-së V_1738_2023

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji

Duke u bazuar në:

- Dispozitat e Nenit 9, Nenin 16, Nenin 25, Nenin 26, Nenin 28 par. 1 dhe 2, Nenin 30 par. 1, Nenin 55 par. 1, nënpar. 1.5, Nenin 56 par. 1 nënpar. 1.2, dhe Nenin 57 par. 2 nënpar. 2.2, 2.7, 2.8 dhe 2.14 lidhur me par. 3, par. 6, 7, 8 dhe 9 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë Nr. 05/L-084;
- Dispozitat e Nenit 7 par. 1 nënpar. 1.1, 1.2, 1.4 dhe 1.10, Nenin 22, par.5 dhe Nenin 32, par.3 të Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085;
- Dispozitat e Nenit 8 par. 1, Nenin 9, Nenin 11 par. 10 dhe Nenin 12 par. 1 dhe 3, Nenin 13 par. 1 të Procedurës për Tregtimin e Energjisë Elektrike;
- Dispozitat e Nenit 2 par. 2.1.2,2.1.3 dhe 2.1.6 të Rregullave të Tregut;
- Dispozitat e Nenit 3, Nenin 4, Nenit 5, Nenin 7 dhe Nenin 8 dhe Nenin 9 par. 2 nënpar. 1.2, 1.7, 1.8 dhe 1.14 lidhur me par. 2, par. 4, 6, 7, 10, 12 dhe 13 të Rregullës Nr. 06/2017 për Masat Administrative dhe Gjobat;
- Dispozitat e 3, par 1 dhe 2, Nenin 13 dhe 24 të Licencës Nr. ZRRE/Tr_05/17 për Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës "KEK" SH.A.;
- Njoftimin e ZRRE-së, Nr. 112/23 të datës 24 shkurt 2023 lidhur me shkeljet e konstatuara gjatë shitblerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik Korporata Elektroenergjetike e Kosovës "KEK" SH.A.; dhe
- Përgjigjet në Njoftim të pranuara me datë 13.03.2023 nga Korporata Elektroenergjetike e Kosovës "KEK" SH.A.,

në seancën e mbajtur me 05 maj 2023 ka nxjerr këtë:

V E N D I M

I. **I SHQIPTOHET - DENIMI ME GJOBË** - Korporata Elektroenergjetike e Kosovës "KEK" SH.A., për shkak të shkeljeve ligjore të konstatuara për blerjet e energjisë elektrike, pagesat dhe nominimet në shumën prej **3,229,905.00 € (tre milion e dyqindenjëzetenëntë mijë e nëntëqindepesë Euro)**.

II. **DETYROHET** - Korporata Elektroenergjetike e Kosovës "KEK" SH.A., që brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga pranimi i këtij Vendimi, të paguajë gjobën në llogarinë Nr. 1000 4300 7000 8375 të Buxhetit të Republikës së Kosovës, në shumën e përcaktuar si në pikën I. të dispozitivit, nën pasojat e përmbarimit me detyrim.

III. **OBLIGOHET** - Korporata Elektroenergjetike e Kosovës "KEK" SH.A., që të zbatoj platformën elektronike për tregimin e energjisë elektrike.

ARSYETIM

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) në përputhje me kompetencat e dhëna me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ka bërë monitorimin e shit-blerjes së energjisë elektrike nga Korporata Elektroenergjetike e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: KEK SH.A.).

Monitorimi ishte fokusuar në mbledhjen e të dhënave të nevojshme, vlerësimin, analizimin dhe evidentimin e devijimeve nga parimet e ligjshmërisë, dhënien e opinionit të pajtueshmërisë lidhur me tregtimin e energjisë elektrike, shkëmbimin e energjisë elektrike dhe nëse aspektet procedurale janë kryer në përputhje ose jo me dispozitat ligjore në fuqi.

Qëllim ishte që të vërtetohen shkeljet eventuale, mbi: a) Evidentimin e devijimeve nga parimet e ligjshmërisë; dhe b) mbi trajtimin e energjisë elektrike të prodhuar nga KEK SH.A., duke përfshirë importin, eksportin dhe shkëmbimin e energjisë elektrike me KESH.

ZRRE, në kuadër të monitorimit në lidhje me shit-blerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik KEK SH.A, ka përgatitur një Raport me të gjeturat të cilin ja ka prezantuar Bordit të ZRRE-së.

Bordi i ZRRE-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 16 nëntor 2022, ka shqyrtuar të gjeturat në Raportin e përgatitur nga ekspertët e ZRRE-së dhe me 17 nëntor 2022 përmes dokumentit Raport i Monitorimit të shit-blerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik "Korporata Energjetike e Kosovës" (KEK SH.A.), ka njoftuar palën lidhur me të gjeturat e Monitorimit.

Po ashtu, Bordi i ZRRE-së, bazuar në Nenin 7 par. 2 të Rregullës për Masat Administrative dhe Gjobat, ka kërkuar nga "KEK" SHA. që në afat prej 15 ditë kalendarike të ofroj përgjigjet me shkrim lidhur me të gjeturat në Raport.

ZRRE me datë 02.12.2022 nga "„KEK" SH.A, ka pranuar Komentet në Raportin e Monitorimit të shit-blerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik "Korporata Energjetike e Kosovës" (KEK) të datës 16.11.2022, duke paraqitur përgjigjet në të gjeturat dhe konstatimet e evidentuara nga Raporti i Monitorimit të ZRRE-së.

ZRRE ka vlerësuar komentet e dërguara nga „KEK" SH.A., lidhur me monitorimin shit-blerjes së energjisë elektrike nga gjeneratori publik KEK SH.A.

ZRRE ka vlerësuar se, bazuar në legjislacionin në fuqi, aktiviteti i furnizimit dhe tregtimit me energji elektrike mund të ushtrohen vetëm me Licencë të lëshuar nga ZRRE për subjektet juridike që janë të regjistruara në Kosovë, duke përfshirë edhe mundësinë që sipas parimit të reciprocitetit këto aktivitete të lejohen edhe pa Licencat e ZRRE-së për tregtarët të cilët kanë licenca në shtetet e tyre, e të cilat mund të njihen në Kosovë vetëm pasi të plotësohen kushtet e përcaktuara në Rregullën për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullës nr 07/2017 për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.

ZRRE ka vlerësuar se, KOSTT në dhjetor të vitit 2020, pas nënshkrimit të marrëveshjes së kyçjes me ENTSO-E, i'u është drejtuar me email zyrtar të gjitha palëve tregtare që operojnë në Kosovë, duke kërkuar nga ta që të licencohen konform legjislacionit në fuqi.

ZRRE ka vlerësuar se nuk janë relevante arsyetimet e dhëna nga KEK lidhur me tregtimin e energjisë elektrike me tregtarë, degët e të cilave nuk janë të licencuara në Kosovë, apo me njohje reciproke sipas kërkesave ligjore.

ZRRE ka vlerësuar se KEK nuk ka ofruar argumente relevante për t'i kundërshtuar të gjeturat në Raportin e ZRRE-së, andaj "KEK nuk ka vepruar në pajtueshmëri me nenin 28, par.1 dhe par. 2 dhe nenin 30, par.1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, nenin 32, par.3 të Ligjit për Energjinë Elektrike, nenin 2, par. 2.1.2, 2.1.3 dhe 2.1.6 të Rregullave të Tregut, nenin 8, par. 1 të Procedurës për Tregtimin e Energjisë Elektrike".

ZRRE ka vlerësuar, procedurat e brendshme për tregtim të energjisë elektrike, janë kërkesa ligjore sipas nenit 2, par. 2 i Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike, e cila është obligative për të gjitha palët që nga aprovimi i kësaj procedure.

ZRRE ka vlerësuar, se përsëritja e procesit të shitjes së energjisë elektrike edhe në raste kur ka pasur oferta valide është në kundërshtim me nenin 13, par. 1 i Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike.

ZRRE ka vlerësuar, se përzgjedhja e ofertave fituese nuk është bërë në pajtim me nenin 11 par. 10 dhe nenin 12 par. 1 dhe 3 të Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike.

ZRRE ka vlerësuar, se KEK SH.A. nuk ka ofruar argumente në të gjeturën e raportit, meqë shkresën në të cilën i'u është referuar KEK, thuhet: "për më tepër tani po ju drejtohemi me kërkesë për shqyrtimin e mundësisë për realizimin e programit të kompensimit të Kosovës – kthimit të borxhit nga regjioni, pra kthimit të energjisë së tërhequr për gjatë muajve dhjetor 2017, janar dhe shkurt 2018". Nga kjo shihet se shkresa që është referuar KEK nuk ka të bëjë me energjinë për mbulimin e humbjeve në veri të vendit, por me kthimin e energjisë së tërhequr nga interkoneksioni përmes programit të kompensimit. Për më tepër, pjesa e marrëveshjes mes palëve që ka të bëjë me humbjet e sistemit, pas Aktvendimit të Gjykatës kompetente, nuk duhet të vlej dhe palët nuk mund ta shfrytëzojnë një marrëveshje për humbje të sistemit për të tregtuar energji për pjesën veriore të vendit.

ZRRE ka vlerësuar se mbetet në konstatimin e dhënë më herët se KEK me marrjen e licencës nga ZRRE ka pranuar edhe obligimin e Furnizuesit të mundësisë së fundit (FMF) konform legjislacionit në fuqi, prandaj do duhej të vepronte konform dispozitave ligjore.

ZRRE ka shqyrtuar përgjigjet/komentet e dërguara nga "KEK" SH.A., ndaj *Raporti i Monitorimit* në lidhje me shit-blerjen e energjisë elektrike nga gjeneratori publik KEK SH.A., , dhe ka konstatuar se janë evidente shkeljet e konstatuara përmes raportit të Monitorimit.

Bordi i ZRRE-së, në mbledhjen e mbajtur me datë 27.01.2023 pas shqyrtimit të përgjigjeve/komenteve të dërguara nga „KEK" SH.A, ndaj Raporti i Monitorimit për në lidhje me shit-blerjet e energjisë elektrike nga gjeneratori publik, ka konstatuar se: i) KEK SH.A., gjatë shit-blerjes së energjisë elektrike ka nënshkruar Kontrata Kornizë me shoqëritë tregtare dhe degët e të cilëve nuk janë të regjistruara dhe të licencuara në Kosovë, respektivisht nuk i njihet licenca e lëshuar nga vendet përkatëse, sipas Parimit të Reciprocitetit; ii) KEK SH.A., nuk ka vepruar në pajtueshmëri me Nenin 28, par.1 dhe par. 2 dhe Nenin 30, par.1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Nenin 32, par.3 të Ligjit për Energjinë Elektrike, Nenin 2, par. 2.1.2, 2.1.3 dhe 2.1.6 të Rregullave të Tregut, Nenin 8, par. 1 të Procedurës për Tregtimin e Energjisë Elektrike; iii) KEK SH.A., nuk e ka të aprovuar procedurën e brendshme të bazuar në funksionin e tyre në treg. Bazuar në këtë, tregtimi i energjisë elektrike pa procedurë të brendshme është në kundërshtim me Nenin 2, par. 2 i Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike; iv) KEK SH.A. ka përsëritur procesin e shitjes së energjisë elektrike edhe në raste kur ka pasur oferta Valide. Një veprim i tillë nga KEK SH.A. është në kundërshtim me Nenin 13, par. 1 i Procedurës së Tregtimit të

Energjisë Elektrike; v) KEK SH.A. gjatë përzgjedhjes së ofertave fituese nuk ka përdorur standard të njëjtë të përzgjedhjes në të gjitha rastet. Bazuar në këtë, përzgjedhja e ofertave fituese nuk është bërë në pajtim me Nenin 11 par. 10 dhe Nenin 12 par. 1 dhe 3 të Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike; vi) KEK SH.A. duke shitur energji elektrike për KOSTT SH.A., për mbulimin e humbjeve në Veri të vendit, nën kushtet e marrëveshjes për mbulimin e humbjeve të sistemit ka vepruar në kundërshtim me Nenin 2 të Procedurës së Tregtimit të Energjisë Elektrike, pasi që në procedurë përcaktohet që tregtimi i energjisë elektrike duhet të i nënshtrohet tregut të lirë dhe konkurrues; dhe vii) KEK SH.A. – Gjenerimi ka nënshkruar marrëveshje për shitje të energjisë elektrike me KEK SH.A.– Furnizuesin për ofrimin e shërbimit të furnizuesit të mundësisë së fundit, duke mos ju nënshtruar kushteve të konkurrencës dhe procedurave të tenderimit. Bazuar në këtë, nënshkrimi i kontratës për shit-blerje të energjisë elektrike në këtë mënyrë, bie në kundërshtim me Nenin 22, par.5 të Ligjit për Energji Elektrike.

Bordi i ZRRE-së, bazuar në ato më lartë ka vërtetuar se në asnjë rast dhe me asnjë fakt qoftë formal apo material KEK sh.a., nuk ka mundur të kundërshtoi/argumentoj të gjeturat përmes Raportit të Monitorimit lidhur me shit-blerjet e energjisë elektrike nga gjeneratori publik KEK SH.A, andaj ka nxjerr Njoftim lidhur me shkeljet e konstatuara për shit-blerjet e energjisë elektrike, nga gjeneratori publik ("KEK" SH.A.).

ZRRE në përputhje me dispozitat e Nenit 57 paragrafi 7 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Njoftimi i cekur më lartë i është dërguar me datë 24.02.2023 "KEK SH.A. në mënyrë që tu mundësohet përgjigja me shkrim lidhur me shkeljet e bëra, brenda katërmbëdhjetë (14) ditësh nga pranimi i këtij njoftimi.

ZRRE me datë 10.03.2023 nga "KEK" SH.A. ka pranuar përgjigjet me shkrim, në lidhje me shkeljet e konstatuara me Njoftimin e cekur më lartë, ku janë paraqitur në formë të shkruar arsyetimet në lidhje shkeljet e konstatuara nga ZRRE, si dhe arsyetime tjera jashtë atyre të konstatuara përmes Njoftimit të ZRRE-së.

Bordi i ZRRE, në mbledhjen e mbajtur me datë 05.05.2023, ka bërë vlerësimin dhe analizimin e përgjigjeve të paraqitura ndaj Njoftimit nga „KEK" SH.A, ka ardhur në përfundim se përgjigjet e "KEK" SH.A., nuk i kontestojnë me asnjë argument qoftë formal apo material shkeljet e konstatuara edhe përmes Njoftimit dhe evidentuara nga ana e ZRRE-së, mirëpo për shkak të vlerësimit dhe eliminimit të çfarëdo paqartësie, i kemi trajtuar me shumë kujdes dhe në përkujdesje të respektimin të legjislacion në fuqi.

Bordi ZRRE-së, me rastin e nxjerrjes së këtij vendimi, ka vlerësuar drejt këtë çështje procedurale në rastin e shqiptimit të gjobës, për faktin se në kuadër të përgjegjësive ZRRE, ka zhvilluar monitorim të bazuar në ligj, Procedurën për Tregtimin e Energjisë dhe Licencën e Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës KEK SH.A., dhe Rregullat e Tregut andaj, për të arritur te gjendja materiale ka vërtetuar drejt gjendjen faktike, dhe pas vërtetimit të drejtë të kësaj çështje në lidhje me veprimet e të Licencuarit, pretendimet e "KEK" SH.A. janë vlerësuar si të pa bazuara.

Bordi i ZRRE-së, po ashtu ka trajtuar edhe me shumë kujdes edhe çështjet tjera të cekura në përgjigjet e "KEK" SH.A., të cilat nuk janë relevante, pasi që konstatimet e vërtetuara nga ZRRE në asnjë rast dhe me asnjë fakt nuk ka mundur të kundërshtoi/argumentoj të gjeturat përmes Raportit të Monitorimit, por i njëjti vetëm ka bërë një përshkrim dhe vlerësime, dhe më këtë rast i njëjti ka vepruar në

kundërshtim të plotë me obligimet e Licencës dhe obligimin e nxjerra nga Bordi i ZRRE-së, dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore të cekura në hyrje të këtij Vendimi.

Bordi i ZRRE-së, me rastin e shqiptimit të dënimit me gjobë ka vlerësuar edhe rrethanat lehtësuese si dhe sjelljen paraprake të "KEK" SH.A., me ZRRE-në, gjatë tërë këtij procesi.

Bordi i ZRRE-së, po ashtu me rastin e shqiptimit të gjobës ka vlerësuar edhe rrethanat rënduese, për faktin se qëllimi i këtij dënimi nuk është dëmtimi i ndërmarrjes, por përmirësimi i saj, që në veprimet e ardhshme në të mirë të sigurisë juridike të vetë të Licencuarit që të respektohen kushtet e Licencës dhe kërkesat ligjore të obligueshme në fuqi dhe të zbatueshme.

Bordi i ZRRE-së, për sa i përket shumës së gjobës si në dispozitivin nën pikën I. të këtij Vendimi, ka marr parasysh shkeljet e konstatuara, dhe në mënyrë komulative të të gjitha shkeljeve është propozuar gjoba bazuar në të hyrat që ndërmarrja ka akumuluara gjatë vitit fiskal paraprak, e që janë të bazuara në Raportin e Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2021 të KEK SH.A. dhe të dërguara në ZRRE.

Vendimi mbi shqiptimin e gjobës është marr konform dispozitave ligjore të Nenit 57 paragrafi 2 nënpar. 2.2, 2.7, 2.8, dhe 2.14 lidhur me par. 3 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, dhe dispozitat e Nenit 2 nënpar. 1.2 1.7, 1.8 dhe 1.14 lidhur me par. 2 dhe 4 të Rregullës Nr. 06/2017 për Masat Administrative dhe Gjobat, të nxjerr nga ZRRE.

Vendimi për pagesën e gjobës është marr konform dispozitave ligjore të Nenit 57 paragrafi 9 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë.

III. Vendimi nxirret dhe publikohet në gjuhët zyrtare në Republikën e Kosovës.

IV. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi, dhe do të publikohet në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.

Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e publikimit të tij në faqen elektronike të Rregullatorit, cilado që ndodhë e fundit.

Bordi i Rregullatorit:

Ymer Pejzullahu, kryesues

Lutfije Dervishi, anëtare

Gani Buçaj, anëtar

Vendimi iu dërgohet:

- Palës,
- Arkivit të ZRRE-së.